

1530171-94.2019.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... nos autos 0000624-69.2018.8.26.0050 (tráfico de drogas), 0097774-21.2016.8.26.0050 (tráfico de drogas) a justificar o agravo de pena em 1/6. Não confessou o fato, assim, a pena intermediária fica estabelecida em 1 ano, 2 meses e 11 dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar, a pena definitiva fica estabelecida em 1 ano, 2 meses e 11 dias-multa.

A reincidência do réu, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1530171-94.2019.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1530171-94.2019.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SANTOS DA SILVA

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de JEFFERSON SANTOS DA SILVA, qualificado a fls. 07, como incurso nas sanções impostas nos artigo 180, caput, do Código Penal. No dia 18/12/2019 às 20:40 horas, Av. na Avenida Ragueb Chohfi, altura do número 950, nesta cidade e comarca de São Paulo, JEFFERSON SANTOS DA SILVA, qualificado a fls. 07, conduziu, em proveito próprio ou alheio, um veículo de marca GM/Corsa, de cor Cinza e de placas: DFV7194, o qual sabia ser produto de crime de furto ocorrido no dia 12 de dezembro de 2019.

Pois bem.

Segundo nos autos do inquérito policial, policiais militares estavam em patrulhamento, quando souberam, via COPOM, sobre a aproximação de um veículo de marca GM/Corsa, de cor Cinza e de placas DFV7194, o qual havia passado por um radar inteligente e era apontado como produto de furto, ocorrido no último dia 12 de dezembro de 2019.

Passaram a efetuar diligências, quando avistaram referido veículo sendo conduzido por JEFFERSON.

Submetido a revista, nada de ilícito foi localizado na posse do condutor, tampouco no veículo.

Aos policiais, JEFFERSON revelou que o veículo foi adquirido de pessoas desconhecidas, pelo valor de R\$ 3.000,00 reais, via rede social. As condições da posse do veículo, o período de tempo entre o crime antecedente e a receptação, as condições da aquisição e a falta de identificação de quem teria lhe entregado o automóvel indicam que o denunciado detinha ciência acerca da origem ilícita do bem.

Conversão em audiência da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 46/46)

Em 08/01/20, foi recebida a denúncia e mantida a prisão preventiva (fls.64).

Em audiência realizada em 20/02/20, foi apresentada a defesa prévia e mantida o recebimento da denúncia. Foi ouvida a testemunha Raphael. Deferida a insistência pelo parquet na oitiva da vítima Juliana e da testemunha Bruno. Concessão da liberdade provisória ao réu. (fls.91/93)

Audiência. Prova oral. Debates.

DECIDO.

Anoto, por primeiro, não se constituir em condição de procedibilidade ter a vítima feito boletim de ocorrência da subtração ilícita: o certo é que se está aqui a se cuidar exclusivamente de receptação.

Pois bem.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 1/2), no boletim de ocorrência (fls.11/14), no auto de exibição e apreensão (fls.15/16) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

Em relação à autoria, o policial o policial Raphael, ouvido em audiência anterior, reconheceu o réu. Narrou que a equipe tática estava em patrulhamento, quando avistaram um veículo suspeito, em via pública, então abordaram e em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao pesquisar pelo veículo, constatou-se ser produto de ilícito; que em conversa com o indivíduo, disse que tinha comprado há um tempo, pelo Facebook; que acha que era um Corsa preto.

A vítima, Juliana, disse que houvera estacionado o seu veículo, logo após, deu-se conta de que seu veículo houvera sumido. Após, a polícia entrou com a vítima, informando que encontrara o veículo de posse do réu.

O policial militar Durães confirmou que deparou com o réu dirigindo o veículo. Em atitude suspeita, foi parado. Informou que houvera adquirido o veículo em rede social pela quantia de R\$ 3.000,00, não tendo, todavia, apresentado qualquer documento da aquisição.

O réu, no interrogatório, não confessou o crime: afirmou que estava de posse do veículo quando abordado pela polícia militar, dizendo que houvera comprado o veículo de um rapaz, cujo nome não soubera declinar, recebendo, em contrapartida, um documento em branco.

Os elementos produzidos em sede investigativa foram confirmados pela prova produzida em juízo.

Em crimes de receptação, o ônus de comprovar posse ou a propriedade lícita do veículo não foi feito, evidenciando a receptação dolosa.

Assim, a condenação é medida de rigor.

Passo à análise da pena.

A pena mínima para o disposto no art. 180, caput, do CP é de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, atento ao disposto no art. 59 do CP, miro a folha de antecedentes e certidões, fls. 60/63 e 40/42, noto que o réu ostenta reincidência, a incidir, tão somente, na segunda fase da dosimetria. Assim, a pena base fica fixada em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu ostenta reincidência por condenações nos autos 0000624-69.2018.8.26.0050 (tráfico de drogas), 0097774-21.2016.8.26.0050 (tráfico de drogas) a justificar o agravamento de pena em 1/6. Não confessou o fato, assim, a pena intermediária fica estabelecida em 1 ano, 2 meses e 11 dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar, a pena definitiva fica estabelecida em 1 ano, 2 meses e 11 dias-multa.

A reincidência do réu, a demonstrar um perfil voltado à prática de crimes, bem como o quantum de pena aplicado impõe o regime inicial para cumprimento de pena o semiaberto, para a adequada reprovação do ilícito. Por estes mesmos motivos, vedado pelo art. 44, II e III do CP a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

O réu respondeu o processo em liberdade e assim deve permanecer em caso de, eventual, recurso.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno JEFFERSON SANTOS DA SILVA, qualificado a fls. 07, como incurso nas sanções impostas nos artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 11 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Defiro, eventual, recurso em liberdade.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Int.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

J.Paulo camargo magano

Juiz de Direito

Sentença Proferida.